≪37회 공인중개사 부동산 세법 취득세 체계도≫ 이 혁 교수

취득세

- **과세주체.납세지** → 취득물건 소재지 관할 특별시, 광역시, 도 (다만, 부과·징수권은 시, 군, 구에 위임)
- **과 세 대 상** → 토지,건축물,차량,기계장비,선박,항공기,광업권,어업권,양식업권,입목,골,콘,승,종,요
  차량,기계장비,선박,항공기: 원시취득은 과세 x
- **취득의 형태**
  - ▸**승계취득** ➡ 매매, 교환, 현물출자, 상속, 증여,기부/ 유상 무상 불문
  - ▸**원시취득** ➡ 건축(**신축, 재축**), 매립.간척. 차량의 제조.항공기의 조립 선박의 건조
  - ▸**간주취득** ➡ 지목변경(**토지**), 개수(**건축물**), 종류변경(**차량 등**), 과점주주의 주식취득
- **납세 의무자** → ▸사실상 취득자. 소유자 ➡ 등기. 등록여부, 유. 무상 불문
  (**주체구조부취득자, 수입하는자, 상속인, 조합원, 배우자직계존비속, 과점주주, 변경시소유자**)
- **취득 시기**
  - **유상**
    - ❶ 사실상 잔금지급일 (**입증✘: 계약상잔금지급일**)
    - ❷ 계약상 잔금지급일이 명시 x : 계약일로부터 60일이 경과하는 날
    - ❸ **연부취득** : 사실상 연부금지급일 (**중도에 계약을 해지 취득✘**)
  - **무상** → 계약일 (상속의 경우는 상속개시일)
  - ❶ 건축물 ➡ 사용승인서를 내주는 날과 사실상사용일 중 빠른날
  - ❷ 토지의 매립 간척 ➡ 공사준공인가일
- **과세 표준**
  - ▸**유상** ➡ 사실상 취득가액(**유상승계, 원시취득,개수,지목변경등**),**연부금액(매회 사실상 지급액)**
  - ▸**무상** ➡ 시가표준액적용 (**상속**) / **시가인정액(증여)**
  - ▸**시가인정액 : 취득일 전 6개월 후 3개월 이내 매매사례,감정가액,공매가액등**
  - ▸**대물변제(대물변제액) / 양도담보(채무액)/교환(교환하는 시가인정액 중 높은 금액)**
- **세 율**
  - **표준세율** → 삼팔 삼팔 두 번 잡고 일등하고 팔일오 광복절(100분의 50 범위 가감)
  - **특례세율**
    - 중과기준세율
      - ❶ 개수. 종류변경. 지목변경으로 가액이 증가하는 취득
      - ❷ 과점주주의 간주취득. 차량. 기계장비 등을 수입하는 경우
      - ❸ 임시건축물(1년초과),무덤
    - 표준 -2%
      - ❶ 환매등기. 법인합병. 건축물의 이전(**가액초과부분제외**)
      - ❷ 상속으로 취득 (1가구 1주택. 자경농민의 농지)
      - ❸ 민법규정에 의한 재산분할로 인한 취득
- **중과 세율**
  - ① 사치성재산 (골프장, 고급오락장, 고급선박, 고급주택)
    ➡ (표준세율 과 중과기준세율의 100분의 400을 합한 세율)
  - ② 과밀억제권역 내 공장 신·증설시 ➡ (표준세율 + 중과기준세율의 100분의 200)
  - ③ 과밀억제권역 내 법인 ➡ (표준세율 + 중과기준세율의 100분의 200)
  - ④ 대도시 내 법인의 설립 ➡ (표준세율의× 3배) − (중과기준세율의 100분의 200)
  - ⑤ 대도시 내 공장 신 증설 ➡ (표준세율 × 3배) − (중과기준세율의 100분의 200)
- **징수방법**
  - ▸신고 및 납부 ➡ 취득일부터 60일 (**상속: 상속개시일부터 6월이내 , 국외 거주의 경우 9월이내**)
  - ▸증여(부담부증여) ➡ 취득일이 속한 달의 말일부터 3개월이내
  - ▸보통징수 ➡ 가산세 적용시 (**신고불성실가산세:20% / 납부지연가산세:1일 10,0000분의 22**)
  - ▸중가산세 ➡ 산출세액의 100분의 80(토지의 지목변경 등 간주취득은 적용x)
- **부 가 세** → ▲농어촌특별세 : 10% ▲ 지방교육세 : 20%
- **비 과 세**
  - ① 국가 등에 대한 비과세 (국가등이 취득하는 재산, 국가 등에 기부채납)
  - ② 신탁법에 의한 신탁재산의 취득(탁−탁−탁)
  - ③ 법률에 의한 환매권 행사
  - ④ 임시건축물(사치성 제외/ 1년이하)
  - ⑤ 공동주택의 개수(대수선 제외/시가표준액 9억이하)